

1500344-50.2021.8.26.0654

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... contribui para difundir a prática do tráfico e, via de consequência, para aumentar a criminalidade como um todo, não havendo, portanto, inconstitucionalidade alguma a ser reconhecida.

No mérito, o pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08); laudo pericial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500344-50.2021.8.26.0654 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500344-50.2021.8.26.0654

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FERNANDO DE FREITAS HENRIQUE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

FERNANDO DE FREITAS HENRIQUE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 01/03).

Dispensado o relatório na forma do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 9.099/95.

Decido.

A conduta atribuída ao réu é típica e antijurídica, conforme se depreende do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. A tipificação da aludida conduta não implica em restrição indevida da liberdade.

Demonstra, por outro lado, a preocupação do legislador em dar proteção à incolumidade pública, objeto jurídico do delito em questão.

Ademais, a aquisição de entorpecente para uso próprio contribui para difundir a prática do tráfico e, via de consequência, para aumentar a criminalidade como um todo, não havendo, portanto, inconstitucionalidade alguma a ser reconhecida.

No mérito, o pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08); laudo pericial, bem como pela prova oral

colhida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Em juízo o réu disse que é usuário de drogas, e no dia dos fatos estava consumindo maconha.

BRUNO EWERTON DA SILVA GUANHA, policial civil, disse que receberam denúncias de que no bar estava com um cheiro forte de maconha. Ao chegarem ao local viram que o bar estava fechado e o acusado encontrava-se em um corredor e portava maconha consigo, e ele teria afirmado que a droga seria para consumo pessoal.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais civil HERIVELTON CANDIDO DOS SANTOS e RENATO MALTA CAMARINHO.

Referido depoimento, no qual não há contradições, harmoniza-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminar o réu. Já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

O réu nada trouxe aos autos a comprovar sua inocência. Destarte, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Assim, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e ante sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu favor não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Feitas essas considerações, passo à aplicação de uma das sanções previstas no preceito secundário do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O réu é reincidente, conforme informação trazida pela Folha de antecedentes (fls.35/48), assim, inviável a aplicação de simples advertência, recomendando a sanção de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, com fulcro no §4.º do art. 28 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para declarar FERNANDO DE FREITAS HENRIQUE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.346/06, a fim de condená-lo à pena de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, em local a ser escolhido pelo Juízo das Execuções Criminais.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se for o caso, os preceitos da Lei n.º 1.060/50.

Em face da pena aplicada e em se tratando de crime de ínfimo potencial ofensivo, não admitindo aplicação de pena privativa de liberdade, defiro o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Proceda-se na forma do art. 50-A, da Lei n.º 11.343/06.

Ao defensor nomeado, arbitro os honorários no teto previsto para espécie.

Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão nos moldes do convênio OAB/DPSP.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.R.I.C

Vargem Grande Paulista, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA